



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICA E INGENIERIA
INGENIERÍA EN SOFTWARE Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES

Gestión de la innovación

Cuestionario 1

De La Cruz Estrada Steven Nicolae | 365323

Fecha de Entrega: 10 de Febrero del 2026

GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN.

Unidad 1. Propiedad intelectual.

CUESTIONARIO 1

1.- ¿Cuál es la diferencia de competencia entre el IMPI y el INDAUTOR para un ingeniero de software? El Indautor protege la creación literaria del software, y el IMPI la marca, logo o invención técnica.

2.- Un programador desarrolla un código en su tiempo libre usando la laptop de la empresa. ¿A quién pertenece el código? De la empresa.

3.- ¿Es necesario registrar el software ante el INDAUTOR para tener derechos sobre él? No es necesario pero si muy util como prueba.

4.- ¿Qué sucede con los derechos de un software si el autor fallece sin herederos? Se vuelve propiedad del estado

5.- ¿Puede un algoritmo de inteligencia artificial ser considerado "autor" en México?
No

6.- ¿Es legal en México realizar una "copia de respaldo" (backup) de un software con licencia? No

7.- Un desarrollador copia fragmentos de código de Stack Overflow (bajo licencia MIT) para un proyecto comercial. ¿Viola la ley mexicana? No creo, sino está registrada en México

8.- ¿Qué protección tiene la "interfaz gráfica" (GUI) de un software en México? No se

9.- En un contrato de "Obra por Encargo", ¿puede el programador conservar los derechos morales? Si

10.- ¿Cuál es la sanción por "piratería" de software a nivel comercial en México?
Multas y penas de prisión

11.- ¿Se puede registrar una base de datos en México? Si

12.- ¿Qué es el "Derecho de Suite" en el contexto de software? Es el derecho a recibir un porcentaje de ganancias sobre algo que creamos

13.- ¿Qué autoridad resuelve las infracciones administrativas en materia de comercio de software (ej. vender licencias falsas)? IMPI

14.- Si un ingeniero de software trabaja para el Gobierno Federal, ¿a quién pertenecen los derechos? Para el gobierno

15.- ¿Cuánto tiempo dura la protección de una marca relacionada con software (ej. el nombre de tu app) ante el IMPI? 10 años

16.- Un estudiante de ingeniería argumenta que su nuevo algoritmo de compresión es una "invención" técnica superior a las existentes y solicita una patente ante el IMPI. ¿Es procedente la solicitud de patente para el software en sí mismo en México? Explique la naturaleza jurídica del software según la ley y cite la exclusión específica.

No encontré la respuesta.

17.- Usted trabaja como desarrollador backend contratado bajo nómina (relación laboral subordinada) para una Fintech. Crea un módulo de seguridad crítico. Al renunciar, usted reclama que el código es suyo y exige regalías o que dejen de usarlo. ¿A quién pertenecen los derechos morales y a quién los patrimoniales en este escenario?

Los morales son míos y los patrimoniales del empleador.

18.- Un ingeniero independiente ("freelance") desarrolla una base de datos para un cliente sin firmar un contrato de cesión de derechos, solamente emitiendo una factura por "servicios de programación". Meses después, el cliente revende el software a un tercero. ¿Tiene el cliente derecho a vender la obra? ¿Quién es el titular legal de los derechos patrimoniales?

No tiene derecho a venderla ya que los derechos patrimoniales siguen siendo del trabajador.

19.- Una empresa desea conectar su software con una plataforma existente de la competencia que no tiene API pública. Para ello, realizan ingeniería inversa (descompilación) para entender los protocolos de comunicación y lograr la interoperabilidad. La competencia los demanda por violación de derechos de autor. ¿Es válida la defensa de la empresa demandada?

Si, mientras siga los marcos legales ya que la ingeniería inversa no se considera ilegal mientras se use para interoperabilidad.

20.- Un desarrollador recopila datos climáticos históricos (que son de dominio público) y los organiza en una base de datos con una estructura de indexación novedosa y compleja. Un tercero copia la base de datos completa. El tercero alega que no hay infracción porque "los datos son públicos". ¿Por qué se equivoca el tercero y qué protege exactamente la ley?

Porque aunque los datos sean públicos, la estructura de la base de datos si está protegida por la ley.

21.- Un usuario compra una licencia de software legalmente. El software tiene un "bug" que impide que corra en su versión de sistema operativo. El proveedor ya no da

soporte. El usuario modifica el código binario para arreglarlo y además hace una copia del disco de instalación para guardarla en una caja fuerte. El autor original lo acusa de dos infracciones: modificación no autorizada y reproducción ilegal. Analice la validez de ambas acusaciones.

No encontré respuesta.

22.- Una empresa de software ("Software S.A.") registra un programa en el año 2024. ¿En qué año exacto expiran los derechos patrimoniales de dicha obra y pasa al dominio público?

Hasta el 2124.

23.- Un programador termina un código en enero, pero lo registra ante el INDAUTOR hasta diciembre. En junio, alguien plagió su código. El plagiario argumenta que en junio el programador "no tenía derechos de autor" porque la obra no estaba registrada. ¿Es correcto este argumento? Explique el carácter del registro en México.

No es correcto, ya que desde que el programador creó el código en enero, este le pertenece. El registro ante el INDAUTOR simplemente es una prueba de su autoría.

25.- Un estudiante crea un "crack" o "parche" cuyo único propósito es eludir el candado digital (DRM) de un software costoso para usarlo sin licencia. El estudiante no comercializa el software pirateado, solo distribuye el "crack". Según el Código Penal Federal y la LFDA, ¿es esto un delito o una infracción administrativa, aunque no haya copiado el software en sí?

Si es un delito, porque facilita el uso ilícito de obras.